



Términos de referencia

Clúster de Protección

Equipo Humanitario de País

Venezuela - Julio 2019

1. Antecedentes

Dado el contexto actual, los actores operacionales en el país han respondido con aumento progresivo de sus capacidades, presencia territorial, zonas de intervención y un aumento en las acciones de cooperación y asistencia en varios sectores. Esto exige una mayor coordinación y una estructura de coordinación ad-hoc, la cual es el Equipo Humanitario de País (EPH) y antiguo Equipo de Coordinación de la Cooperación y Asistencia (ECCA) hasta la activación oficial del sistema de clústeres. El EPH, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario, será el espacio de coordinación de las agencias de cooperación y asistencia humanitaria (agencias de Naciones Unidas, ONG internacionales, ONG nacionales) para responder a la situación de los venezolanos afectados en el país. Componentes de Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja participaran en calidad de Observadores. El EPH tiene como objetivo apoyar y complementar los esfuerzos realizados para la atención digna de las personas afectadas por emergencias y desastres de origen natural o antrópico en el territorio nacional.

El EHP trabaja bajo los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa, recogidos en la resolución AG 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1991. Se esfuerza por alinearse con los directrices del Comité Permanente Interagencial (IASC por sus siglas en inglés). Bajo el EPH, se han confirmado once clústeres temáticos y operacionales, incluyendo el clúster de protección.

2. Finalidad y alcance del Clúster de Protección

El propósito del clúster es fortalecer y coordinar las necesidades de protección dentro de la respuesta del EHP en Venezuela. En coherencia con el Marco Estratégico del Clúster de Protección Global, el Clúster de Protección promueve el enfoque de derechos humanos y la centralidad de la protección. El rol del Clúster de Protección como espacio de análisis y planificación estratégica de protección se conforma por la identificación de criterios relacionados con la situación de emergencia y necesidades de protección identificadas.

Por protección se entienden todas las actividades dirigidas a asegurar el respeto por los derechos humanos de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. La *protección* es entendida por el Clúster de Protección como una actividad y un resultado. En consecuencia, todos los actores humanitarios y de desarrollo en el marco del EHP y del Equipo



de País de Naciones Unidas, deben aplicar un enfoque de protección y compartir la responsabilidad de asegurar que las actividades de cada clúster son llevadas a cabo con un enfoque de derechos y de manera que prevengan y respondan a la discriminación, el abuso, la violencia, la negligencia y la explotación, incluida el abuso y la explotación sexual, y un enfoque comunitario de edad, género y diversidad, asegurando la participación y rendición de cuentas a las poblaciones de interés, y fortaleciendo la comunicación bidireccional con las comunidades.

3. Objetivos del Clúster de Protección

De acuerdo con las directrices del IASC y el Marco Estratégico del Clúster de Protección Global, los miembros del Clúster de Protección acuerdan los siguientes objetivos:

- a. Trabajar hacia un enfoque común como clúster, con el fin de proporcionar una respuesta de protección a las necesidades de emergencia, a medio y largo plazo de las personas de interés en Venezuela;
- b. Trabajar conjuntamente para garantizar que todas las personas de interés tengan acceso a servicios de protección de calidad en las mismas condiciones;
- c. Desarrollar mensajes clave sobre temas de protección para su uso por parte del EHP;
- d. Trabajar con otros clústeres para garantizar que las consideraciones de protección guíen todos los aspectos de la respuesta del EHP en Venezuela;
- e. Desarrollar estrategias adecuadas de respuesta basada en datos verificados de manera que respondan a los vacíos de protección identificados.
- f. Empezar actividades de incidencia con autoridades nacionales para fortalecer el marco de protección en el país.
- g. Apoyar las iniciativas de movilización de recursos para el Grupo y sus miembros;
- h. Facilitar la generación de análisis, evaluaciones sobre las necesidades y riesgos de protección de manera conjunta, que permita contar con información actualizada y contextualizada para el diseño y seguimiento de intervenciones pertinentes y de calidad.
- i. Desarrollar las capacidades de los miembros del clúster y áreas de responsabilidad y de las comunidades en temas de protección.

4. Modalidades del Clúster de Protección

4.1. Reuniones de coordinación

- La reunión de coordinación es la plataforma principal para que los miembros del Clúster de Protección puedan:
 - Supervisar las acciones del Clúster de Protección, incluidas las de las AdR de Violencia de Género (VG) y del AdR de protección de niños, niñas y adolescentes (NNA), la Red de Espacios Seguros y la Red de Protección en la estrategia del Clúster de Protección.
 - Orientar la integración de la protección en otros clúster;
 - Realizar un análisis conjunto sobre el contexto de Venezuela.

- Compartir información sobre actividades de otros clúster, incluyendo capacitaciones;
- Con respecto a la confidencialidad de las informaciones, compartir información entre los miembros del Clúster de Protección;
- Tomar decisiones colectivas en nombre del Clúster de Protección en cuanto a la estrategia y otras cuestiones según sea necesario;
- Discutir y revisar las nuevas propuestas de proyectos de los miembros del Clúster de Protección y otros actores que participen en actividades de protección en Venezuela, para garantizar la coherencia con la estrategia del Clúster de Protección;
- Discutir y revisar borradores de informes relevantes, según sea necesario.
- Las reuniones ordinarias del Clúster de Protección a nivel nacional serán realizadas el primero y cuarto jueves de cada mes, en la sede de ACNUR en Caracas, y su duración no será superior a dos horas. Las agendas y minutas de la reunión (borrador) se circularán entre los miembros del clúster.
- Reuniones *ad hoc* podrán ser realizadas cuando sea necesario.
- El/la Coordinador/a del Clúster de Protección, basado en las recomendaciones de sus miembros, puede establecer grupos de trabajo o equipos dedicados para manejar cuestiones técnicas específicas de Protección.

4.2. Matriz de Actividades de Protección (3W)

- La matriz de actividades de protección es una herramienta utilizada para compartir información y realizar planificaciones. Esta herramienta incluye información sobre quién, cómo, dónde y cuándo (3W por sus siglas en inglés) en relación a las actividades de protección para las personas de interés en Venezuela.
- Un propósito secundario de la matriz de actividades de protección es facilitar las derivaciones a servicios que presten los actores de protección.
- Los miembros del Clúster de Protección deberán mantener los datos y actividades de protección actualizados. La matriz de actividades de protección debe ser llenada en coordinación con el Área de Responsabilidad de Violencia de Género, Área de Responsabilidad de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Red de Espacios Seguros y la Red de Protección en la estrategia del Clúster de Protección.

4.3. Estrategia del Clúster de Protección

- Los miembros del Clúster de Protección son responsables de contribuir al desarrollo de la estrategia del clúster, teniendo en cuenta las necesidades de la población afectada.

4.4. Mecanismos de diagnóstico coordinados

- Los miembros del Clúster de Protección garantizarán que cualquier diagnóstico que realicen sean presentado al clúster en las fases de planificación e inmediatamente después de la fase de recopilación de información para validación de resultados.



- El Clúster de Protección discutirá y revisará los diagnósticos propuestos por los miembros y otros actores durante la reunión o por correo electrónico, según corresponda.
- El Clúster de Protección también trabajará en coordinación con otros clústers para incorporar la protección dentro de los diagnósticos sectoriales correspondientes.

4.5. Revisión técnica

- El Clúster de Protección responderá colectivamente a las solicitudes de revisión técnica, contribuciones o consejos. Estos pueden incluir propuestas de financiamiento a otras organizaciones o instituciones y proyectos planificados.

5. Rol del Coordinador/a del Clúster de Protección

- ACNUR asumirá la coordinación del Clúster de Protección.
- Las responsabilidades del Coordinador/a incluyen i) coordinar la respuesta de protección como clúster; ii) asegurar de la inclusión del enfoque de edad, género y diversidad de los diagnósticos, análisis e informes, promoviendo el uso del marcador de género; iii) informar al Coordinador Humanitario de los avances y retos del clúster; iv) convocar y coordinar las reuniones de los miembros del clúster; y iv) integrar las acciones de las AdR de VG y de PNNA, la Red de Espacios Seguros y la Red de Protección en la estrategia del Clúster de Protección.

6. Membresía y Estructura

- La membresía del Clúster de Protección está abierta bajo solicitud al Coordinador/a a cualquier actor del EHP involucrado en actividades de protección operativa en Venezuela y que cumpla los siguientes requisitos:
 - La organización tiene un número de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF);
 - La organización conoce y adhiere a los Principios Humanitarios de Humanidad, Neutralidad, Imparcialidad, e Independencia Operativa y del “No hacer daño”;
 - La organización tiene presencia en el territorio con programas de protección;
 - La organización tiene experiencia técnica y capacidad demostrada para contribuir estratégicamente y proporcionar apoyo operacional;
 - La organización está comprometida a aportar y reportar consistentemente en 4W;
 - La organización ha firmado las Normas de participación en el EHP, Grupo de Coordinación Intersectorial y los Clústers y Áreas de Responsabilidad.
- No habrá límite para el número de miembros pero, para fines logísticos, el número de representantes de cada agencia y/p organización presente en las reuniones puede estar limitado por el Coordinador/a.
- El Coordinador/a del Clúster de Protección y sus miembros revisarán la membresía de forma periódica (y en cualquier caso al menos una vez al año) y, si fuera



- oportuno, formulará recomendaciones a los miembros sobre la invitación de otras partes interesadas, ya sea como miembros o como observadores.
- El AdR de VG, el AdR de PNNA, la Red de Espacios Seguros y la Red de Protección deberán reportar al Clúster de Protección.
 - Los grupos de protección a nivel sub-nacional reportarán al Clúster de Protección.

7. Principios

El trabajo del Clúster de Protección se guiará por los Principios de Asociación de 2007¹, a saber:

- Igualdad entre los miembros en la consulta y la toma de decisiones.
- Transparencia entre los miembros.
- Enfoque orientado a los resultados para la acción humanitaria.
- Responsabilidad entre los miembros para cumplir las tareas emprendidas.
- Complementariedad de acciones.

Además, las actividades de los miembros del Clúster de Protección se guiarán por los Principios de Protección contenidos en la Carta Humanitaria de 2011 y las Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria, a saber:

- Evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de sus acciones.
- Garantizar el acceso de las personas a una asistencia imparcial, en proporción a las necesidades y sin discriminación. Proteger a las personas del daño físico y psicológico derivado de la violencia y la coerción.
- Ayudar a las personas a reclamar sus derechos, acceder a los recursos disponibles y recuperarse de los efectos del abuso².

8. Revisión de Términos de Referencia

Estos términos de referencia rigen las reuniones, actividades y publicaciones realizadas por o en nombre del Clúster de Protección o cualquier actividad relacionada. Están sujetos a revisión 12 meses después de su adopción por parte del Clúster de Protección, a solicitud de los miembros del clúster.

¹Principles of Partnership: A Statement of Commitment', endorsed by the Global Humanitarian Platform, 12

July 2007: <http://www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html#pop>

² Protection Principles' in The Sphere Project, *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response* (2011) disponible en: <https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf>.